

จึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวได้ โดยไม่ได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างเป็นจำนวนเท่าใด หรือความชำรุดบกพร่องของถนนที่เกิดการหลุดร่อนของเม็ดทรายทำให้เกิดเม็ดทราย และฝุ่นถนน สามารถแก้ไขซ่อมแซมโดยวิธีการอื่นซึ่งไม่ต้องรื้อและสร้างใหม่ได้หรือไม่ จึงเป็นกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ครบถ้วนตามข้อโต้แย้งในสัญญา และตามคำเสนอข้อพิพาทของผู้ร้อง อันถือเป็นคำวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาท ต่อคณะอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัติ อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ สมควรที่ศาลจะเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวเพื่อให้ได้รับการพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลขัวมุง (ผู้ร้อง) ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. (ผู้คัดค้านที่ ๑) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร ในวงเงิน ค่าจ้าง ๑๙๒,๗๐๐ บาท โดยมีข้อกำหนดในสัญญาว่า ผู้คัดค้านที่ ๑ จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ และหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ ไม่เรียบร้อยหรือทำไว้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้คัดค้านที่ ๑ จะทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ร้องไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในกรณีนี้ทั้งสิ้น ต่อมา ผู้คัดค้านที่ ๑ ได้ทำงานตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จโดยคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๔๗ แต่ในเดือนถัดมาหลังจากนั้น ถนนดังกล่าวได้เกิดความชำรุดเสียหาย ผู้ร้องจึงใช้สิทธิตามสัญญาโดยการแจ้งให้ผู้คัดค้านที่ ๑ ทำการซ่อมแซมความชำรุดของถนนดังกล่าว ซึ่งผู้คัดค้านที่ ๑ ได้ดำเนินการซ่อมแซมโดยวางตะแกรงเหล็กและเทคอนกรีต ทับหน้าถนนเดิมตลอดทั้งสาย แต่ผู้ร้องเห็นว่าผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซม ให้เรียบร้อยตามหลักวิชา จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้คัดค้านดำเนินการซ่อมแซมอีกครั้ง แต่ผู้คัดค้าน ปฏิเสธ ผู้ร้องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความชำรุดบกพร่องของถนนดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบว่า ถนนมีการหลุดร่อนของเม็ดทรายและเป็นฝุ่น ความเสียหายน่าจะเกิดจาก วัสดุที่ใช้ในการดำเนินการตามสัญญาจ้างอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ ผู้ร้อง จึงมีหนังสือให้ผู้คัดค้านที่ ๑ รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้น แต่ผู้คัดค้านที่ ๑ ปฏิเสธ โดยเห็นว่าความเสียหายเกิดจากการที่ผู้ร้องปล่อยให้รถวิ่งบนถนนดังกล่าวก่อนกำหนด ไม่ใช่ความผิดของผู้คัดค้านที่ ๑ ต่อมา ผู้ร้องได้ว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้รื้อถนนเดิม



แล้วก่อสร้างขึ้นใหม่ มีวงเงินค่าจ้างเป็นเงิน ๒๑๓,๕๐๐ บาท ซึ่งผู้ร้องได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้คัดค้านที่ ๑ และผู้คัดค้านที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการรับผิดชอบในจำนวนเงินดังกล่าว แต่ผู้คัดค้านทั้งสองเพิกเฉย ผู้ร้องจึงเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อขอให้มีคำชี้ขาดและบังคับให้ผู้คัดค้านทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวนข้างต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ร้อง

คณะอนุญาโตตุลาการได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทเป็น ๒ ประเด็น ประเด็นที่หนึ่งคือ ฝ่ายผู้คัดค้านผิดสัญญาหรือไม่ และประเด็นที่สองคือ ฝ่ายผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญาหรือไม่ แล้วมีคำชี้ขาดในประเด็นที่หนึ่งว่า ผู้คัดค้านจะปฏิเสธซึ่งความรับผิดชอบในการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของถนนตามสัญญาไม่ได้ การที่ผู้คัดค้านไม่ทำการซ่อมแซมถนนภายในกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ร้องจึงมีสิทธิรับเงินประกันสัญญาได้โดยชอบ ส่วนประเด็นที่สองมีคำชี้ขาดว่า ความรับผิดชอบของผู้คัดค้านตามสัญญาจำกัดอยู่เฉพาะการแก้ไขความชำรุดบกพร่องของถนนที่ผิวการจราจรมีการหลุดร่อนของเม็ดทรายและเป็นฝุ่นเท่านั้น การที่ผู้ร้องจ้างให้ผู้อื่นรื้อถอนคอนกรีตที่ได้ตรวจริบมอบงานกันไปแล้วออกทั้งหมด แล้วก่อสร้างถนนขึ้นใหม่ทั้งสาย และให้ผู้คัดค้านเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมดนั้น เป็นการใช้สิทธิเกินกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้คัดค้านจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนที่พิพาททั้งสาย จึงให้ยกคำขอของผู้ร้อง ส่วนค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการนั้นให้คู่พิพาททั้งสองฝ่ายรับผิดชอบฝ่ายละกึ่งหนึ่ง

ผู้ร้องเห็นว่าคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าวไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการและเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ และการยอมรับหรือการบังคับตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการดังกล่าว และให้ผู้คัดค้านทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน ๒๑๓,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งค่าธรรมเนียม ค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการที่คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้ต้องรับผิดชอบฝ่ายละกึ่งหนึ่งแก่ผู้ร้อง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อพิพาทในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้คัดค้านทั้งสองไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายจากการที่ผู้ร้องต้องว่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้ทำงานเพื่อแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามข้อสัญญา ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการได้วินิจฉัยชี้ขาดว่า ความชำรุดบกพร่องเกิดจากขั้นตอนการเทและ

ปรับแต่งผิวหน้าคอนกรีตขณะเปียก รวมทั้งการบ่มคอนกรีตภายหลังก่อตัวแห้งแล้ว และมีการใช้งานถนนคอนกรีตก่อนเวลาที่คอนกรีตจะได้อายุในการมีกำลังต้านทานการสึกหรอ อันถือว่าความชำรุดบกพร่องเกิดจากงานที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาและเกิดจากการทำงานไว้มิได้เกิดจากการใช้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามสัญญา ผู้คัดค้านจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานข้างดังกล่าวได้ตามสัญญา แต่ความรับผิดชอบข้างต้นคงแต่เพียงความชำรุดบกพร่องในการหลุดร่อนของเม็ดทรายและเป็นฝุ่นเท่านั้น การที่ผู้ร้องได้แจ้งให้ผู้อื่นหรือถนนออกทั้งหมดและก่อสร้างขึ้นใหม่ทั้งสาย เป็นการใช้สิทธิเกินกว่าที่กำหนดในสัญญา ผู้คัดค้านจึงไม่ต้องรับผิดชอบซึ่งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตขึ้นใหม่ตามคำขอของผู้ร้อง จึงให้ยกคำร้องของผู้ร้องในประเด็นนี้ เห็นว่า แม้คณะอนุญาโตตุลาการจะเห็นว่าผู้คัดค้านไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนที่ชำรุดบกพร่องใหม่ทั้งหมดเป็นเงินจำนวน ๒๑๓,๕๐๐ บาท ก็ตาม แต่เมื่อคณะอนุญาโตตุลาการเห็นว่าผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของการหลุดร่อนของเม็ดทรายและเป็นฝุ่น จึงชอบที่จะวินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชดเชยค่าใช้จ่ายในความชำรุดบกพร่องในส่วนนี้ โดยปรับลดจำนวนเงินที่ต้องชดเชยตามคำขอของผู้ร้องได้ การที่คณะอนุญาโตตุลาการมิได้กำหนดประเด็นพิพาทและมีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่า ผู้คัดค้านต้องรับผิดชอบตามสัญญาในความชำรุดบกพร่องของการหลุดร่อนของเม็ดทรายและเป็นฝุ่นเพียงใด จึงเป็นกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการกำหนดประเด็นข้อพิพาทและมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ครบถ้วนตามข้อโต้แย้งในสัญญาและตามข้อเสนอข้อพิพาทของผู้ร้อง อันถือเป็นคำวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ

สำหรับกรณีที่ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์ว่า คณะอนุญาโตตุลาการได้กำหนดเอาเงินหลักประกันสัญญาจำนวน ๙,๖๓๕ บาท เป็นค่าเสียหายเพื่อความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญาแล้วนั้น เห็นว่า เมื่อคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ปรากฏคำวินิจฉัยในประเด็นที่ว่า ผู้คัดค้านทั้งสองต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานข้างเป็นจำนวนเพียงใด หรือความชำรุดบกพร่องของถนนที่เกิดการหลุดร่อนของเม็ดทรายทำให้เกิดเม็ดทรายและฝุ่นถนน สามารถแก้ไขซ่อมแซมโดยวิธีการอื่นซึ่งไม่ต้องรื้อและสร้างใหม่ได้หรือไม่ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดที่ว่าผู้ร้องชอบที่จะรับเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นการวินิจฉัยในประเด็นเกี่ยวกับความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานข้างแล้ว ส่วนกรณีที่ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์ว่า ถนนที่พิพาทได้มีการตรวจรับมอบงานและใช้งานได้ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจึงได้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ที่มีคำสั่งให้รื้อถนนนั้น เห็นว่าเมื่อสัญญาจ้างพิพาทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรด้วยความสะดวก



ปลอดภัย ปราศจากฝุ่น และมีผิวจราจรที่เรียบไม่ขรุขระ ดังนั้น แม้ถนนที่ชำรุดบกพร่องดังกล่าวจะสามารถใช้สัญจรได้ แต่การที่ถนนมีผิวจราจรไม่เรียบและมีฝุ่นตลอดทั้งสาย จึงไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการทำสัญญาของผู้ร้อง อีกทั้ง การที่ผู้คัดค้านทั้งสองอ้างว่า ความชำรุดบกพร่องสามารถซ่อมแซมได้โดยไม่ต้องรื้อถอน แต่ก็ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านทั้งสองได้อ้างวิธีการในการซ่อมแซมให้ปรากฏทั้งในชั้นอนุญาโตตุลาการหรือในชั้นพิจารณาคดีของศาล โดยปรากฏเพียงว่าผู้คัดค้านที่ ๑ ได้ทำการซ่อมแซมโดยวางตะแกรงเหล็กและเทคอนกรีตทับเพิ่มอีก ๕ เซนติเมตร แต่ก็ไม่อาจแก้ไขความชำรุดบกพร่องดังกล่าวได้ การที่คณะอนุญาโตตุลาการวินิจฉัยข้อพิพาทโดยมิได้พิจารณาในประเด็นดังกล่าวตามข้อโต้แย้งในสัญญาและตามคำเสนอข้อพิพาทของผู้ร้อง จึงเป็นกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการกำหนดประเด็นข้อพิพาทและมีคำวินิจฉัยชี้ขาดไม่ครบถ้วน อันถือเป็นคำวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ สมควรที่ศาลจะเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ เพื่อให้ได้รับการพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอีกครั้งหนึ่ง พินิจพิจารณาให้เพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเฉพาะประเด็นที่วินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างตามสัญญาของผู้คัดค้านทั้งสอง และให้ผู้คัดค้านทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าป่วยการอนุญาโตตุลาการ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนการพิจารณาในชั้นอนุญาโตตุลาการ จำนวน ๑๖,๘๔๕ บาท ให้แก่ผู้ร้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๓๕/๒๕๕๙)

๓.๓ ข้อพิพาทตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เมื่อตามสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ผู้ร้อง) กับบริษัท ทู คอรัปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้คัดค้าน) กำหนดให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยข้อพิพาทตามกฎหมายไทย อนุญาโตตุลาการจึงต้องพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มีเจตนารมณ์ให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด

ของประชาชน รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มีบทบัญญัติให้การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และต้องมีความเท่าเทียมกันในระหว่างผู้ขอใช้หรือผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทุกราย โดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เป็นผู้มีอำนาจกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการโทรคมนาคม รวมทั้งอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น การที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้ผู้ร้องชำระค่าตอบแทนจากการนำบริการพิเศษมาใช้ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้คัดค้านโดยพิจารณาแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนด้วยการคำนึงถึงความสุจริตยุติธรรมและปกติประเพณีตามมาตรา ๓๖๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่ได้พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตและความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ขอใช้หรือขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทุกราย จึงเป็นการพิจารณาที่ไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีคำชี้ขาดการยอมรับหรือบังคับตามคำชี้ขาดดังกล่าวจึงเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ศาลมีอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิม) (ผู้ร้อง) ทำสัญญาร่วมการทำงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์กับบริษัท ทูธ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เดิม) (ผู้คัดค้าน) และต่อมาได้ทำสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาร่วมการทำงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ ๒ ล้านเลขหมายในเขตโทรศัพท์นครหลวง เพื่อขยายหมายเลขโทรศัพท์ในเขตโทรศัพท์นครหลวงจำนวนหกแสนเลขหมาย ภายหลังทำสัญญาดังกล่าวปรากฏว่า ผู้คัดค้านได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ร้องชำระค่าตอบแทนจากค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเป็นบริการพิเศษผ่านโครงข่ายของผู้คัดค้าน แต่ผู้ร้องเห็นว่าผู้ร้องไม่มีหน้าที่ต้องชำระค่าเชื่อมต่อใด ๆ ให้แก่ผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านจึงนำข้อเรียกร้องดังกล่าวเสนอเป็นข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ซึ่งคณะอนุญาโตตุลาการ



ได้มีคำชี้ขาดในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ๑. ให้ผู้คัดค้านมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่ผู้ร้องนำบริการพิเศษมาใช้ผ่านโครงข่ายผู้คัดค้าน หรือการที่ผู้ร้องได้อนุญาตให้บุคคลอื่นนำบริการพิเศษมาใช้ผ่านโครงข่ายผู้คัดค้าน ๒. ให้ผู้ร้องแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ร้องจะได้รับจริง เฉพาะส่วนที่นำมาผ่านโครงข่ายผู้คัดค้าน ส่วนในกรณีที่ไมอาจคำนวณแบ่งแยกผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ร้องได้รับจริงในส่วนโครงข่ายของผู้คัดค้านได้ ให้ถือว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในแต่ละโครงข่ายมีจำนวนเป็นสัดส่วนของจำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่มีผู้ใช้ในขณะนั้นของแต่ละโครงข่าย ได้แก่ โครงข่ายผู้ร้อง โครงข่ายผู้คัดค้าน และโครงข่ายบริษัท ทีทีแอลที จำกัด (มหาชน) และให้ถือว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื่อมต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านโครงข่ายของผู้คัดค้านมีจำนวนเท่ากับผลลัพธ์ของ (จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่มีผู้ใช้ขณะนั้นของโครงข่ายผู้คัดค้าน) คูณด้วย (จำนวนผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ผู้ร้องได้รับจากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานทั้งสามโครงข่าย) แล้วหารด้วย (จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่มีผู้ใช้ในขณะนั้นของทั้งสามโครงข่าย) ผลลัพธ์ที่เป็นส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนเฉพาะส่วนโครงข่ายของผู้คัดค้าน ให้ผู้ร้องนำมาคำนวณแบ่งให้แก่ผู้คัดค้านในอัตราร้อยละ ๕๐ ของจำนวนผลลัพธ์ดังกล่าว ๓. ให้ผู้ร้องชำระเงินจำนวน ๙,๑๗๕,๘๑๗,๔๔๐.๐๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ของเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ให้แก่ผู้คัดค้านจนกว่าผู้ร้องจะชำระเสร็จสิ้น ๔. ให้ผู้ร้องจัดส่งข้อมูลรายได้เกี่ยวกับค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในโครงข่ายของผู้ร้องให้กับผู้คัดค้านทุก ๆ เดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อใช้ประกอบการคำนวณสัดส่วนค่าตอบแทนตามวิธีคำนวณในข้อ ๒. ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไปจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง ผู้ร้องเห็นว่าคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเป็นคำชี้ขาดที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการข้างต้น ส่วนผู้คัดค้านก็ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้คัดค้านได้มีหนังสือไปยังผู้ร้องแจ้งเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้บริการสำหรับผู้ประกอบการให้บริการโทรศัพท์มือถือรายต่าง ๆ ที่มีการเชื่อมโครงข่ายโทรศัพท์เข้ากับโครงข่ายของผู้คัดค้าน โดยใช้สูตรที่ผู้คัดค้านคิดขึ้นเอง แต่ผู้ร้องปฏิเสธ

การชำระค่าเชื่อมต่อใด ๆ ให้แก่ผู้คัดค้าน คณะอนุญาโตตุลาการจึงมีอำนาจที่จะวินิจฉัยข้อพิพาทดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๕^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับข้อสัญญาร่วมการทำงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ที่พิพาท และการวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการย่อมจะต้องพิจารณาตามกฎหมายไทยตามข้อกำหนดในสัญญา ประกอบกับมาตรา ๓๔^{๑๒} แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

โดยที่บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๔๐^{๑๓} มีความมุ่งหมายและเจตนารมณ์ที่จะให้คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง และการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าวต้องคำนึงถึง

^{๑๑-๑๒} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๑๕ ในสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนไม่ว่าเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ก็ตาม คู่สัญญาอาจตกลงให้ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทได้ และให้สัญญาอนุญาโตตุลาการดังกล่าวมีผลผูกพันคู่สัญญา

มาตรา ๓๔ ให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายที่คู่พิพาทกำหนดให้นำมาใช้บังคับกับข้อพิพาท ในกรณีที่มีการกำหนดถึงกฎหมายหรือระบบกฎหมายของประเทศใด หากข้อความมิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งให้หมายความว่ากฎหมายสารบัญญัติ มิใช่กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายของประเทศนั้น

ในกรณีที่คู่พิพาทมิได้กำหนดถึงกฎหมายที่จะนำมาใช้บังคับกับข้อพิพาทไว้ ให้คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดข้อพิพาทไปตามกฎหมายไทย เว้นแต่เป็นกรณีที่มีการขัดกันแห่งกฎหมาย ก็ให้พิจารณาจากหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมายที่คณะอนุญาโตตุลาการเห็นสมควรนำมาปรับใช้

คู่พิพาทอาจกำหนดไว้โดยชัดแจ้งให้คณะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจชี้ขาดข้อพิพาทโดยใช้หลักแห่งความสุจริตและเป็นธรรม

การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต้องเป็นไปตามข้อสัญญา และหากเป็นข้อพิพาททางการค้าให้คำนึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าที่ใช้กับธุรกรรมนั้นด้วย

^{๑๓} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๔๐ คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะอื่น รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม



ประโยชน์สูงสุดของประชาชน รวมทั้งการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม ประกอบกับมาตรา ๕๗^{๑๔} และมาตรา ๒๕ วรคห^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ บัญญัติว่า การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเป็นไปอย่าง สมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อ โครงข่ายคมนาคมและต้องมีความเท่าเทียมกันในระหว่างผู้ขอให้หรือผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคมทุกราย โดยให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. เป็นผู้ที่มีอำนาจ กำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการโทรคมนาคม รวมทั้งอัตราค่าเชื่อมต่อ

^{๑๔-๑๕} พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

มาตรา ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม มีหน้าที่ให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ของตนกับของผู้รับใบอนุญาตรายอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมต้องยินยอมให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นใช้โครงข่ายโทรคมนาคมของตน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

การปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมให้กระทำได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) โครงข่ายโทรคมนาคมที่มีอยู่ไม่เพียงพอแก่การให้ผู้รับใบอนุญาตรายอื่นใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

(๒) การใช้โครงข่ายโทรคมนาคมมีปัญหาทางเทคนิคที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนกิจการโทรคมนาคมหรือ เป็นเหตุขัดขวางการโทรคมนาคม

(๓) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ให้ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมซึ่งปฏิเสธไม่ให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมตามวรรคสามมีหน้าที่ พิสูจน์ถึงเหตุแห่งการปฏิเสธนั้น

การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อ ผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมและต้องให้มีความเท่าเทียมกันในระหว่าง ผู้ขอใช้หรือผู้ขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทุกราย

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้คณะกรรมการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น จากผู้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องด้วย

มาตรา ๕๕ ให้คณะกรรมการประกาศกำหนดประเภทและอัตราขั้นสูงของค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่ผู้รับ ใบอนุญาตจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการตามลักษณะและประเภทของกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

มาตรา ๕๗ ผู้รับใบอนุญาตแต่ละรายจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการนอกเหนือหรือเกินกว่าอัตราขั้นสูง ที่คณะกรรมการกำหนดในมาตรา ๕๕ ไม่ได้ และต้องไม่เป็นการกำหนดอัตราในลักษณะที่เป็นการกีดกันทางการค้า ซึ่งจะมีผล เป็นการจำกัดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยจะต้องเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการของตนในอัตราเดียวกันสำหรับบริการโทรคมนาคม ลักษณะหรือประเภทเดียวกัน

คณะกรรมการอาจกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการสำหรับการให้บริการ ข้อมูลข่าวสารและความรู้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความรู้ของประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด



โครงข่ายโทรคมนาคมตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง (๘)^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งถึงแม้ผู้ร้องและผู้คัดค้านจะได้ทำสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ที่พิพาทกันก่อนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติดังกล่าว และผู้คัดค้านยังคงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยู่เดิมจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดตามมาตรา ๘๐ วรรคหนึ่ง^{๑๗} ประกอบกับมาตรา ๘๐/๑^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมฯ ก็ตาม แต่เมื่อมาตรา ๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้คัดค้านต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับผู้คัดค้านซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ร้องซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นแม้จะมีสิทธิดำเนินกิจการตามสัญญาต่อไปจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดแม้ในภายหลังจะมีกฎหมายกำหนดให้กิจการนั้น

^{๑๖} พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

มาตรา ๕๑ ให้ กทช. มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. ชลช

๒. ชลช

(๘) กำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งอัตราค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการโทรคมนาคม หรือระหว่างผู้ให้บริการกิจการโทรคมนาคม

๓. ชลช

๔. ชลช

^{๑๗} พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๘๐ ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมของการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือองค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๗๙ ถ้าหน่วยงานดังกล่าวได้มีการให้อนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาแก่ผู้ใดเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาผู้นั้นยังคงมีสิทธิประกอบกิจการโทรคมนาคมตามขอบเขตและสิทธิที่มีอยู่เดิมตามที่ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นต่อไป จนกว่าการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดลง

การประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้ และตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดบนพื้นฐานของหลักการการแข่งขันโดยเสรีและอย่างเป็นธรรม ในการนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเดียวกับผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย และในการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่ถือเป็นเหตุให้คณะกรรมการมีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตได้ ถ้าเป็นการกระทำของผู้ได้รับอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งเพิกถอนการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญานั้นได้

๕. ชลช

๖. ชลช

^{๑๘} พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๘๐/๑ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐ ให้การสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือองค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หมายความว่า บริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการเปลี่ยนทุนของการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือองค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นหุ้นของบริษัชนั้นตามกฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมด้วย



ต้องจัดให้มีการแข่งขันโดยเสรีตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม^{๑๙} แห่งพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ตาม แต่เมื่อมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติให้สิทธิหรือประโยชน์ดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อมีการตรากฎหมายว่าด้วยการดำเนินการที่ดำเนินการอยู่ โดยกิจการดังกล่าวต้องอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นตามหลักการแห่งความเท่าเทียมกัน อย่างเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้น สิทธิของผู้ร้องและผู้คัดค้านตามสัญญาที่มีอยู่เดิม ย่อมอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าใช้หรือค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามที่กำหนดไว้เดิมต้องถือว่าถูกยกเลิกไป โดยการกำหนดค่าใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาต ที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และต้องมีความเท่าเทียมกันในระหว่างผู้ขอใช้หรือขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทุกราย

การที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดข้อพิพาทโดยไม่ได้พิจารณากำหนดค่าใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามบทบัญญัติดังกล่าว แต่ได้วินิจฉัยว่า เนื่องจากคู่สัญญาไม่ได้ทำความตกลงเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนในกรณีดังกล่าว จึงพิจารณาแบ่งผลประโยชน์ตอบแทน โดยคำนึงถึงความสุจริตยุติธรรมและปกติประเพณีตามมาตรา ๓๖๘^{๒๐} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงให้แบ่งฝ่ายละกึ่งหนึ่งจากผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ร้องได้รับเฉพาะส่วนที่นำมาผ่านโครงข่ายที่ผู้คัดค้านลงทุนจัดหาติดตั้งตามสัญญาพิพาท และนำหลักเกณฑ์รวมทั้งวิธีการ

^{๑๙} พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๒๖

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นของบริษัทได้ทำสัญญาที่มีข้อกำหนดให้บุคคลผู้เป็นคู่สัญญาได้มีสิทธิในการดำเนินการใด ให้ถือว่าคู่สัญญาดังกล่าวมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดำเนินการตามสัญญานั้นต่อไป จนกว่าสัญญาจะสิ้นสุด แม้ต่อมาจะมีกฎหมายกำหนดให้กิจการนั้นต้องจัดให้มีการแข่งขันโดยเสรีก็ตาม

อำนาจของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อำนาจของรัฐมนตรีผู้กำกับดูแล อำนาจ สิทธิ หรือประโยชน์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสามเป็นอันสิ้นสุดลงเมื่อมีการตรากฎหมายว่าด้วยการดำเนินการที่บริษัทตามวรรคหนึ่งหรือคู่สัญญาตามวรรคสามดำเนินการอยู่ โดยกิจการของบริษัทหรือของคู่สัญญาดังกล่าว แล้วแต่กรณี ต้องอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการนั้นตามหลักการแห่งความเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจและในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดให้กิจการนั้นต้องได้รับอนุญาตหรือสัมปทาน หรือต้องดำเนินการใด ๆ ถ้าบริษัทหรือคู่สัญญาดังกล่าวมีคำขอ ก็ให้อนุญาตหรือให้สัมปทานหรือให้ดำเนินการดังกล่าวได้ สำหรับกรณีของคู่สัญญาให้มีสิทธิดังกล่าวได้เท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญา เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมสละสิทธิดังกล่าว หรือคณะรัฐมนตรีมีมติให้สิทธิดังกล่าวสิ้นสุดลง โดยชดเชยค่าเสียหายให้ตามความเป็นธรรม

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๐} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๓๖๘ สัญญานั้นท่านให้ตีความไปตามความประสงค์ในทางสุจริต โดยพิเคราะห์ถึงปกติประเพณีด้วย

คำนวณส่วนแบ่งรายได้ที่ผู้ร้องได้รับจากการใช้โทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณตามข้อกำหนดของเอกสารการจัดเก็บเงินและแบ่งรายได้อันเป็นข้อตกลงแนบท้ายสัญญาพิพาท มาปรับใช้กับการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อพิพาท และวินิจฉัยให้ผู้คัดค้านมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่ผู้ร้องนำบริการพิเศษมาใช้ผ่านโครงข่ายของผู้คัดค้านตามสัญญา รวมทั้งให้ผู้ร้องแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ร้องได้รับจริงเฉพาะส่วนที่นำมาผ่านโครงข่ายของผู้คัดค้านตามสัญญาให้แก่ผู้คัดค้าน ส่วนกรณีที่ไม่อาจคำนวณแบ่งแยกผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ร้องได้รับจริงในส่วนโครงข่ายของผู้คัดค้านได้ ให้ถือว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนจากการเชื่อมต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านโครงข่ายของผู้คัดค้านมีจำนวนเท่ากับผลลัพธ์ของ (จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่มีผู้ใช้ในขณะนั้นของโครงข่ายผู้คัดค้าน) คูณด้วย (จำนวนผลประโยชน์ตอบแทนทั้งหมดที่ผู้ร้องได้รับจากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กับโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานทั้งสามโครงข่าย) แล้วหารด้วย (จำนวนเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานที่มีผู้ใช้ในขณะนั้นของทั้งสามโครงข่าย) ผลลัพธ์ที่เป็นส่วนแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนเฉพาะส่วนโครงข่ายของผู้คัดค้าน ให้ผู้ร้องนำมาคำนวณแบ่งให้แก่ผู้คัดค้านในอัตราร้อยละ ๕๐ ของจำนวนผลลัพธ์ดังกล่าว และให้ผู้คัดค้านชำระเงินจำนวน ๙,๑๗๕,๘๑๗,๔๔๐.๐๗ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ของจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ ให้แก่ผู้คัดค้านจนกว่าผู้ร้องจะชำระเสร็จสิ้น กับให้ผู้ร้องจัดส่งข้อมูลรายได้เกี่ยวกับค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ในโครงข่ายของผู้ร้องให้กับผู้คัดค้านทุก ๆ เดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อใช้ประกอบการคำนวณสัดส่วนค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไปจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุด จึงเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทโดยไม่พิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและเป็นธรรมต่อผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมกับผู้ขอใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม และความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ขอใช้หรือขอเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมทุกราย อันเป็นการไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช้บังคับในขณะที่มีคำชี้ขาด อีกทั้งไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำชี้ขาดในส่วนที่กำหนดให้ผู้ร้องจัดส่งข้อมูลรายได้เกี่ยวกับค่าเชื่อมโยงโครงข่ายและจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ให้ผู้คัดค้านทุก ๆ เดือน เพื่อใช้ประกอบการคำนวณสัดส่วนค่าตอบแทนจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลง เนื่องจากการวินิจฉัยให้กำหนดค่าใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมล่วงหน้า ทั้งที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ได้มีประกาศว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม



พ.ศ. ๒๕๔๙ กำหนดว่า การเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้หรือเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ต้องเป็นไปตามที่ผู้กรณีเจรจาตกลง โดยต้องเรียกเก็บในอัตราสะท้อนต้นทุนและต้องกำหนดทุกปี โดยความเห็นชอบของ กทช. และกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ วินิจฉัยข้อพิพาทเพื่อส่งให้ กทช. ชี้ขาด ซึ่งแม้ต่อมาจะมีการตราพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ขึ้นใช้บังคับแทนก็ตาม แต่เมื่อมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ได้บัญญัติให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งชอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับได้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติ ดังกล่าวใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ทั้งนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวใช้บังคับ และแม้ต่อมาจะมีประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึ้นใช้บังคับ แทนประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็ตาม แต่ประกาศฉบับใหม่ดังกล่าวก็มีเนื้อหาสาระและหลักการสำคัญ เช่นเดียวกับประกาศฉบับเดิม ดังนั้น การยอมรับหรือบังคับตามคำชี้ขาดข้อพิพาท ของคณะอนุญาโตตุลาการ จึงเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งศาลมีอำนาจเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติ อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีอำนาจปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดของ คณะอนุญาโตตุลาการข้างต้นได้ตามมาตรา ๔๔^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน พิพากษาให้ เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดของ คณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๕๙-๑๒๖๐/๒๕๕๙)

^{๒๑} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๔ ศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดตามมาตรา ๔๓ ได้ ถ้าปรากฏต่อศาลว่า คำชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะจับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย หรือถ้าการบังคับตามคำชี้ขาดนั้น จะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

๔. การบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

- ข้อพิพาทตามสัญญาจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

เมื่อพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่พิพาท โดยหากมีการร้องขอต่อศาล ศาลย่อมต้องบังคับตามคำชี้ขาดนั้นโดยไม่อาจทำคำสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดดังกล่าวได้ เว้นแต่ผู้ซึ่งจะถูกบังคับตามคำชี้ขาดพิสูจน์ได้ว่าคำชี้ขาดนั้นเข้าลักษณะกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกรณีปรากฏต่อศาลว่าคำชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย หรือการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเป็นการชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา และสิทธิในการเรียกค่าปรับตามสัญญา อันเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทที่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และไม่เข้ากรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ รวมทั้งไม่ปรากฏว่าการบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนต่อบทกฎหมาย หรือกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของรัฐ เศรษฐกิจของประเทศ หรือกระทบต่อความสงบสุขในสังคม กรณีจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ชอบที่ศาลจะมีคำบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง (ผู้ร้อง) ทำสัญญาจ้างจ้างเหมาส่วนจำกัด ก. (ผู้คัดค้าน) ทำการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมบริเวณชุมชนหาดทรายขาว สายบ้านคลองสน-หาดทรายขาว วงเงินค่าจ้าง ๑๐,๔๕๙,๗๐๐ บาท กำหนดงานแล้วเสร็จในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ ปรากฏว่าภายหลังจากผู้คัดค้านได้ดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงานให้แก่ผู้ร้องจำนวน ๒ งวด ผู้คัดค้านได้ขอขยายระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาออกไป ๓๘ วัน แต่ผู้ร้องอนุญาตให้ขยายระยะเวลาเพียง ๘ วัน หลังจากนั้น ผู้คัดค้านได้ขอส่งมอบงานงวดที่ ๓ แต่คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีงานบางส่วนไม่เป็นไปตามแบบแปลนและไม่แล้วเสร็จตามกำหนด จึงตรวจรับงานเป็นจำนวนเงินค่างาน ๒,๒๕๒,๗๙๗.๑๔ บาท และหักเงินค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้าจำนวน ๕๕ วัน ค่าปรับวันละ ๑๐,๔๖๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับ ๕๗๕,๓๐๐ บาท



ต่อมา ผู้คัดค้านได้ขอส่งมอบงานงวดที่ ๓ ส่วนที่เหลือ แต่ผู้ร้องไม่ดำเนินการตรวจรับงานดังกล่าว ผู้คัดค้านจึงนำข้อพิพาทเสนอต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเพื่อขอให้วินิจฉัยชี้ขาดให้ผู้ร้องชำระค่าจ้างที่ค้างชำระจำนวน ๖,๙๙๗,๐๐๐ บาท และค่าเสียหายอีก ๖,๙๙๗,๐๐๐ บาท ส่วนผู้ร้องก็ได้ยื่นคำคัดค้านและเรียกร้องแย้งต่อคณะอนุญาโตตุลาการเพื่อขอให้ผู้คัดค้านชำระค่าปรับวันละ ๑๐,๔๖๐ บาท เป็นเงิน ๑,๙๖๖,๔๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวจนกว่าจะชำระเสร็จ และได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้คัดค้าน ต่อมา คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดว่า ผู้คัดค้านไม่สามารถทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ถือว่าผู้คัดค้านปฏิบัติผิดสัญญา ให้ผู้ร้องคิดค่าปรับได้จำนวน ๑๑๖ วัน เป็นเงิน ๑,๒๑๓,๓๖๐ บาท แต่เมื่อผู้ร้องยังมีได้จ่ายค่าจ้างของงานบางส่วนจำนวน ๔๑๒,๔๙๕.๗๖ บาท ให้แก่ผู้คัดค้าน เมื่อหักกลบกับจำนวนเงินที่ผู้ร้องต้องจ่ายให้ผู้คัดค้านแล้ว จึงเหลือเงินที่ผู้คัดค้านต้องจ่ายให้แก่ผู้ร้องอีกจำนวน ๘๐๐,๘๖๔.๒๔ บาท จึงชี้ขาดให้ยกคำเสนอข้อพิพาท และให้ผู้คัดค้านชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันเสนอข้อเรียกร้องแย้ง แต่ผู้คัดค้านไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ผู้ร้องจึงร้องต่อศาลขอให้บังคับผู้คัดค้านให้ชำระเงินจำนวน ๘๐๐,๘๖๔.๒๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการมีผลผูกพันคู่พิพาท และเมื่อได้มีการร้องขอต่อศาล ศาลย่อมต้องบังคับตามคำชี้ขาดนั้น ศาลจะมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดได้ก็ต่อเมื่อผู้ซึ่งจะถูกบังคับตามคำชี้ขาดพิสูจน์ได้ว่าคำชี้ขาดนั้นเข้าลักษณะกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๔๓^{๒๒}

^{๒๒} พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๔๓ ศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการไม่ว่าคำชี้ขาดนั้นจะเกิดขึ้นในประเทศใด ถ้าผู้ซึ่งจะถูกบังคับตามคำชี้ขาดพิสูจน์ได้ว่า

(๑) คู่สัญญาตามสัญญาอนุญาโตตุลาการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้บกพร่องในเรื่องความสามารถตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่คู่สัญญาฝ่ายนั้น

(๒) สัญญาอนุญาโตตุลาการไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายแห่งประเทศที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้หรือตามกฎหมายของประเทศที่ทำคำชี้ขาดนั้น ในกรณีที่ไม่ขัดตกลงดังกล่าว

(๓) ไม่มีการแจ้งให้ผู้ซึ่งจะถูกบังคับตามคำชี้ขาดรู้ล่วงหน้าโดยชอบถึงการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการหรือการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการ หรือบุคคลดังกล่าวไม่สามารถเข้าสู่คดีในชั้นอนุญาโตตุลาการได้เพราะเหตุประการอื่น

(๔) คำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือคำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ แต่ถ้าคำชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตนั้นสามารถแยกออกได้จากคำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยในขอบเขตแล้วศาลอาจบังคับตามคำชี้ขาดส่วนที่วินิจฉัยอยู่ในขอบเขตแห่งสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือข้อตกลงนั้นก็ได้



หรือกรณีปรากฏต่อศาลว่าคำชี้ขาดนั้นเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ไม่สามารถจะระงับโดยการอนุญาโตตุลาการได้ตามกฎหมาย หรือการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๔๔ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะอนุญาโตตุลาการได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทใน ๔ ประเด็นด้วยกัน คือ (๑) ผู้เรียกร้อง (ผู้คัดค้านในคดีนี้) ผิดสัญญาหรือไม่ (๒) ผู้คัดค้าน (ผู้ร้องในคดีนี้) มีสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือไม่ (๓) ผู้เรียกร้องมีสิทธิได้รับชดเชยค่าเสียหายจำนวน ๖,๙๙๗,๐๐๐ บาท หรือไม่ และ (๔) ผู้คัดค้านมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้เรียกร้องจำนวน ๑,๙๖๖,๔๘๐ บาท หรือไม่ โดยมีคำวินิจฉัยในประเด็นพิพาทต่าง ๆ ว่า (๑) ผู้เรียกร้องปฏิบัติผิดสัญญาโดยไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ (๒) เมื่อผู้เรียกร้องไม่สามารถทำงานตามสัญญาให้แล้วเสร็จตามกำหนดได้ โดยเป็นความผิดของผู้เรียกร้อง ผู้คัดค้านจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามข้อกำหนดในสัญญา (๓) เมื่อผู้คัดค้านมิได้เป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้เรียกร้องจึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากผู้คัดค้านได้ อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการส่งมอบงานงวดที่ ๓ ในส่วนเนื่องงานดินลูกรัง ผู้เรียกร้องปฏิบัติถูกต้องตามสัญญา แต่ผู้คัดค้านยังมิได้จ่ายค่าจ้างของงานส่วนนี้ เมื่อผู้คัดค้านบอกเลิกสัญญาและงานส่วนนี้ตกได้แก่ผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านจึงต้องจ่ายค่าจ้างงานส่วนนี้จำนวน ๔๑๒,๔๙๕.๗๖ บาท ให้แก่ผู้เรียกร้อง และ (๔) เมื่อผู้เรียกร้องไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาตามสัญญา ผู้คัดค้านมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้เรียกร้องโดยคำนวณจากระยะเวลาที่ส่งมอบงานล่าช้าเป็นเวลา ๑๑๖ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑,๒๑๓,๓๖๐ บาท เมื่อหักกลับกับค่างานที่ผู้คัดค้านจะต้องจ่ายให้แก่ผู้เรียกร้องจำนวน ๔๑๒,๔๙๕.๗๖ บาท จึงเหลือเงินที่ผู้เรียกร้องจะต้องจ่ายให้ผู้คัดค้านจำนวน ๘๐๐,๙๖๔.๒๔ บาท คณะอนุญาโตตุลาการจึงชี้ขาดให้ยกค่าเสนอข้อพิพาทและให้ผู้เรียกร้องชำระเงินจำนวน ๘๐๐,๙๖๔.๒๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันเสนอข้อเรียกร้องแย้งเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น กรณีจึงเห็นได้ว่าคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวเป็นการชี้ขาดข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทที่เกี่ยวกับกำหนดเวลาแล้วเสร็จ สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา และสิทธิในการเรียกค่าปรับของผู้ว่าจ้างตามข้อกำหนดในสัญญา อันเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทของคณะอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และไม่เข้าลักษณะกรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ

(๕) องค์ประกอบของคณะอนุญาโตตุลาการหรือกระบวนการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการมิได้เป็นตามที่คู่พิพาทได้ตกลงกันไว้ หรือมิได้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่ทำคำชี้ขาดในกรณีที่คู่พิพาทมิได้ตกลงกันไว้ หรือ

(๖) คำชี้ขาดยังไม่มีผลผูกพัน หรือได้ถูกเพิกถอน หรือระงับใช้เสียโดยศาลที่มีเขตอำนาจ หรือภายใต้กฎหมายของประเทศที่ทำคำชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีที่ยังอยู่ในระหว่างการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจทำการเพิกถอนหรือระงับใช้ซึ่งคำชี้ขาด ศาลอาจเลื่อนการพิจารณาคดีที่ขอบังคับตามคำชี้ขาดไปได้ตามที่เห็นสมควร และถ้าคู่พิพาทฝ่ายที่ขอบังคับตามคำชี้ขาดร้องขอศาลอาจสั่งให้คู่พิพาทฝ่ายที่จะถูกบังคับวางประกันที่เหมาะสมก่อนก็ได้



ที่ศาลจะมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธการขอบังคับตามคำชี้ขาดดังกล่าวได้ อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่า การบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนต่อบทกฎหมาย หรือกระทบกระเทือนถึงความมั่นคงของรัฐ เศรษฐกิจของประเทศ หรือกระทบต่อความสงบสุข ในสังคม กรณีจึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่อย่างใด จึงชอบที่ศาลจะมีคำบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

สำหรับประเด็นว่า การที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานไว้ เพียงบางส่วน โดยมีได้แจ้งรายละเอียดของงานก่อสร้างที่ยังไม่สามารถตรวจรับได้ให้ผู้คัดค้าน ทราบว่าเป็นงานก่อสร้างในส่วนใด และต้องการให้ผู้คัดค้านแก้ไขอย่างไร ถือเป็นความผิด ของผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างที่มีได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๔๘ (๔)^{๒๓} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ความล่าช้าที่ผู้คัดค้านไม่อาจ ส่งมอบงานต่อไปได้นับแต่วันที่ผู้ร้องรับมอบงานไว้บางส่วน จึงเป็นความบกพร่องของฝ่ายผู้ร้องเอง ผู้ร้องจึงไม่อาจคิดค่าปรับจากผู้คัดค้านได้ คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้ผู้คัดค้าน ชำระค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้า จึงเป็นคำชี้ขาดที่ไม่ชอบด้วยเหตุผลนั้น เห็นว่า โดยที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ เป็นเพียงระเบียบ ภายในของหน่วยงานของรัฐที่มีผลบังคับให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้อง ปฏิบัติตาม ซึ่งหากเกิดกรณีหน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายอันเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ มิได้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับผิดชอบสำหรับความเสียหาย ที่เกิดขึ้น โดยในกรณีที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะให้ระเบียบดังกล่าวมีผลผูกพันเอกชนคู่สัญญา ก็จะต้องมีข้อตกลงในสัญญาให้นำระเบียบมาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย จึงจะมีผลผูกพัน คู่สัญญา ดังนั้น เมื่อพิจารณาข้อกำหนดในสัญญาที่พิพาทระหว่างผู้ร้องกับผู้คัดค้านแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีข้อใดในสัญญาที่กำหนดให้นำระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ มาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา คณะอนุญาโตตุลาการจึงไม่อาจ

^{๒๓} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๔๘ คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างมีหน้าที่ดังนี้

๑.๒๓

๑.๒๓

(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อยสองฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้างหนึ่งฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุหนึ่งฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ เบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล และรายงานให้ประธานกรรมการบริหารทราบ

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนด ในสัญญา ให้รายงานประธานกรรมการบริหารผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

๑.๒๓

๑.๒๓

หยิบยกระเบียบดังกล่าวมาวินิจฉัยปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในคดีนี้แล้วเห็นได้ว่า คณะอนุญาโตตุลาการ ได้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทไปตามข้อกำหนดในสัญญา โดยมีได้นำระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ มาวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแต่อย่างใด กรณีจึงเป็น คำวินิจฉัยที่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการแล้ว พิพากษาให้บังคับตามคำชี้ขาด ของคณะอนุญาโตตุลาการที่ให้ผู้คัดค้านชำระเงินแก่ผู้ร้องจำนวน ๘๐๐,๘๔๖.๒๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่มีการเสนอข้อเรียกร้องแย้ง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๒๗/๒๕๕๘)



บทที่ ๒๒

คดีปกครองเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

๑. องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

๑.๑ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งของกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายในจังหวัดที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย การที่กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาซึ่งเป็นข้าราชการ ต่อมา ได้โยกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่จังหวัดปัตตานี แม้ทั้งสองจังหวัดจะมีระยะทางห่างกันประมาณ ๓๗ กิโลเมตร กรณีก็ถือว่าการกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดคนดังกล่าวไม่ได้มีภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัดยะลาและไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา กรณีย่อมมีผลให้ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับข้อ ๑๒ (๒) และ (๓) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการการเลือกตั้งย่อมมีอำนาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาได้

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลาตามคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีมติและออกคำสั่งลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา นับตั้งแต่วันที่ลงคำสั่งดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก



ผู้ฟ้องคดียังมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ภายในเขตจังหวัดยะลาและผู้ฟ้องคดีก็ยังคงมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีในการโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานใด ๆ และผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจในการออกคำสั่งให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับคำสั่งย้ายออกนอกเขตพื้นที่จังหวัด ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบในหลักการว่า หากมีคำสั่งหรือเหตุอื่นใดที่ทำให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดต้องไปปฏิบัติหน้าที่ ณ จังหวัดอื่นที่มีไซ้จังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่เดิมหรือต้องย้ายภูมิลำเนา ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนำเสนอผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อพิจารณาและมีมติให้กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนั้น พ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๕) ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ (ระเบียบเดิม) เว้นแต่กรณีที่มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการนอกเขตจังหวัดดังกล่าวเป็นการชั่วคราวและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา แต่ต้องรายงานให้ทราบทุก ๓ เดือน และได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ ประกอบกับหนังสือที่ ลต ๐๓๐๒ (ฝสส.)/๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการประสานกับผู้อำนวยความสะดวกการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลา ขอให้ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เนื่องจากได้ย้ายออกนอกพื้นที่จังหวัด ได้รับแจ้งว่าได้แจ้งด้วยวาจาและผู้ฟ้องคดีรับทราบ แต่ไม่ได้ยื่นหนังสือลาออกแต่อย่างใด หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง (๓)^๑ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการ

^๑ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๑๑ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๓) คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อได้สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๒ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๑๓ หรือมีความประพฤติส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำผิดต่อหน้าที่ หรือส่อว่าจงใจใช้อำนาจหน้าที่หรือกระทำการขัดต่อระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือจริยธรรมของกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือละเลยต่อหน้าที่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือมีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์แห่งตำแหน่งหน้าที่ หรือแก่อำนาจโดยรวม

ฯลฯ

ฯลฯ



